M.O. P. y V.
Dirección Provincial de Vialidad
Dirección de Auditoria Interna

Santa Fe, 21 de abril de2015

Señor
ADMINISTRADOR GENERAL
ING. OMAR SAAB
Su Despacho

En el marco de lo dispuesto por esa Superioridad en la Resolución Nro. 286/15, en referencia a las *"Anomalías detectadas en la instrumentación de metodología utilizada para la provisión de Combustible de uso en la Jefatura de Zona";* y a *"que se presume el faltante de 1.300 litros de gas oil en perjuicio de esta repartición"* elevamos a Ud. un preinforme de auditoria, que se elabora en consideración a lo requerido por la Dirección de Asuntos Jurídicos, para que de esta manera pueda esta última avanzar en la instrucción sumarial dispuesta por el precitado acto administrativo.

1 - Antecedentes:

Al respecto, es de destacar que media denuncia por parte del Sr. Javier Ruiz Diaz ante el Ministerio Público de Acusación cuya copia obra en expediente 16131-0001702-6).

2 - Objeto:

La Auditoria consiste en efectuar un control y análisis del funcionamiento del del sector suministros, y en particular en lo que refiere a la gestión de combustibles utilizados en el ámbito de la Jefatura de Zona I – Reconquista.

3 - Tareas de Auditoria:

A fin de conocer las circunstancias en las cuales se desenvolvieron los hechos (descriptos en el epígrafe) y los procedimientos administrativos observados en tal contexto, se llevaron a cabo hasta el momento los siguientes procedimientos:

- Entrevista con el Sr. Interventor Ing. Carlos Piugh.
- Entrevista con el Jefe de Zona Tco. Osvaldo Sánchez.Se labró Acta Respectiva.
- Entrevista con quien desempeña la función de administración de combustibles Delfino Scarel. Se labró Acta Respectiva.
- Entrevista con el chofer Ruiz Días Javier.Se labró Acta Respectiva.
- Entrevista con quien se desempeña como colaboradora en tareas administrativas del Sector Combustibles Sra. Romina Aldana González. Se labró Acta Respectiva.

- Visita al Campamento Villa Guillermina y entrevista con el Sr. Sneider.Se labró Acta Respectiva.
- Visita al Campamento Villa Ana y entrevista con el Sr. Rodríguez Cesar y Sr. Felipe Lugo.Se labró Acta Respectiva.
- Visita a la Planta Asfáltica y entrevista con el Sr. Marcelo Flama. Se labró Acta Respectiva.
- En función de las entrevistas realizadas y las Actas labradas, se efectuó un análisis primario de evaluación del Sistema de Control Interno en lo referente a la metodología de gestión de Combustibles y Lubricantes.

4 – Limitaciones al Avance de la auditoria:

El día viernes 10 de abril del corriente, finalizada la entrevista con el encargado de combustible (Sr. Scarel), en las primeras horas de la mañana, el Ministerio Público de la Acusación Fiscalía Regional Nro. 4 – Reconquista, se constituyó en el lugar a fin de realizar un allanamiento, procedimiento en el cual incautara documentación administrativa de la Jefatura Zonal, dentro de la cual se encuentra la que respalda el circuito administrativo del Sub-Sistema de Combustibles. Por esta razón no fue posible por el momento avanzar en su revisión y control.

Similar comentario cabe, con respecto al Campamento de Villa Guillermina, con relación al cual al momento de hacernos presente en el lugar, el responsable del Campamento nos hace saber que minutos antes, procedió a hacer entrega del registro de ingreso y consumos de combustible al personal policial que lo citara en la comisaría de esa localidad.

En función de lo expuesto, es destacar que el carácter de pre-informe sujeto a ampliaciones y/o posibles modificaciones en concordancia con el avance de la auditoria toda vez que se disponga de la documentación necesaria y que por el momento se encuentra en poder de la Fiscalía.

5 - Desarrollo

Esta Comisión Auditora se hizo presente por primera vez en la Jefatura de Zona I – Reconquista el día jueves 9 de abril (primeras horas de la tarde), ese mismo día se mantuvo una entrevista con el Sr. Interventor (Ing. Piugh) brindando el mismo un panorama general del funcionamiento actual de la Jefatura de Zona, identificando además a quienes se desempeñan como responsables de los distintos sectores funcionales.

El día 10/04 por las circunstancias descriptas en el punto 4º precedente, no fue posible proseguir con la verificación de la documental que respalda los movimientos vinculados a combustibles. El Interventor de la Zona, a instancias de la Dirección de

Asuntos Jurídicos de la Repartición, en su declaración ante el precitado Ministerio Público, deja constancia en el día mismo del allanamiento, de la necesidad de contar a la brevedad posible con la documentación incautada (o copia certificada de la misma) a fin de poder avanzar en la auditoria dispuesta por esa Superioridad.

En orden a la limitación antedicha, esta Comisión auditora a fin de avanzar en el desarrollo de tareas encomendadas, procedió a realizar los Cuestionarios de Control Interno de rigor al personal de la Zona vinculado con las *"anomalías detectadas"* y *"presunta faltante"* de combustible. Se procedió a entrevistar al Encargado de Combustibles, Jefe de Zona, Chofer denunciante, a colaboradora del Sector Combustibles, Responsable de Campamento de Villa Guillermina, responsable del Campamento de Villa Ana, Responsable de la Planta Asfáltica.

Previo a la incautación de la documentación, esta Comisión Auditora procedió a tomar fotografías de los Vales de Combustibles Nros. 246717, 246718 y 246719 y sus respectivos ticket-remito y del libro de Registro de Entrega de Vales en sus últimas páginas. Documentación que se procede a agregar a las presentes actuaciones

5.1. –Situación específica vinculada a los Vales de Combustibles Nros. 246717, 246718 y 246719, según lo relata la Sra. ROMINA ALDANA GONZALEZ (que se desempeñaba colaborando en el Sector Combustible) en Acta de fecha 15/04/15.

a) La Sra. Gonzalez, se encontraba a cargo de las tareas del sector Combustibles, por encontrarse el Sr. Scarel usufructuando su licencia ordinaria desde el 09/03 hasta el 25/03.
b) El día 19/03 se hace presente en la Jefatura de Zona alrededor de las 18 hs. a fin de abrir la puerta que posibilitaba el ingreso de la movilidad del chofer de balanza en el depósito de Combustibles y Lubricantes.
c) En ese momento advierte la llegada a la Jefatura de Zona del Sr. Scarel.
d) El día siguiente (20/03) advierte a su vez que faltan del Sector Combustible tres vales.
e) Aclara que del Sector Combustibles dispone únicamente de llave el Sr. Scarel y ella.
f) La faltante de los tres vales la advertió en oportunidad de solicitar al Chofer Delfino Ruiz Díaz, que proceda a suscribir el Libro de Registro de Entrega de Vales, observando que en el mismo había tres renglones en blanco (con la única especificación de los Nros. de Vales y demás datos incompletos).
g) Ese mismo viernes, encontrándose de licencia el Sr. Scarel, el mismo se presenta en la Jefatura de Zona, en tal oportunidad le pregunta si sacó tres vales, a lo que aquel le responde que sí, ante lo cual la Sra. Gonzalez le manifiesta su preocupación por cuanto no lleva el control diario de combustible, a lo que el Sr. Scarel le responde que si el Jefe de Zona le

preguntaba, dijera que él (Scarel), los había sacado porque estaban mal puesto los sellos.

h) El miércoles 25/03 la Sra. Gonzalez se presenta en la oficina del Jefe de Zona, informándole verbalmente que le habían faltado tres vales de combustible y que Scarel le había dicho que él los sacó, porque estaban mal puestos los sellos, a lo cual la Jefatura no le dio respuesta alguna.
i) Aclara que los tres vales antes mencionados, no fueron confeccionados por ella.
j) Ese mismo miércoles, ingresan entre otros los tres Vales (**Nros. 246717 246718** y **246719** junto a otros más) presentados por la Estación de Servicios Esso, para su pago. Al momento en que le fueran entregados los mismos por el Habilitado Sr. Raúl Quevedo, advierte que se encontraban a nombre del chofer Javier Ruiz Díaz.
k) Consultado a este último, le comunica que la firma insertada en los tres vales en cuestión, no es de su autoría.
l) La Sra. Gonzalez pone en conocimiento del tema al Jefe de Zona. En fecha 07/04/2015, este último le convoca a su oficina, y le manifiesta que había perdido la confianza en ella, por cuanto a su parecer, por una parte ella le había entregado las fotografías de los vales y del libro de registro de vales a Javier Ruíz Díaz para que el pueda formalizar la denuncia, y por otra, porque el entendía que no debía haberle preguntado a Ruíz Díaz por esas cargas de combustible en conflicto; por esta razón la separaría del Sector Combustible mandándola a la sala de chóferes.

Aclaración: no se trata de una copia textual del relato. A fin de facilitar su comprensión puede exhibir ciertas aclaraciones adicionales, razón por la cual ante cualquier duda téngase por válido el relato textual obrante en acta de fecha 15/04/15, suscripta con la Sra. Gonzalez.

5.2 Situación específica vinculada a los Vales de Combustibles Nros. 246717, 246718 y 246719, según lo relata el Sr. Delfino Scarel (que se desempeñó como encargado de combustibles hasta 06/04/15) en Actas de fecha 10/04/15 y 17/04/15

a) Con relación a los vales de Combustible **Nro. 246717** de fecha 16/03/2015 **de 400 litros** de diesel plus, **Nro. 246718** de fecha 18/03/2015 **de 400 litros** de diesel plus y **Nro.246719** de fecha 19/03/2015 **de 500 litros** de diesel plus, manifestó no saber: **i)** quién los confeccionó, **ii)** a quién fueron entregados, **iii)** quien lo entregó a la estación de servicios, como así tampoco **iv)** quién procedió a registrar los números de vales en el Libro de Registro de Entrega de Vales; ya que se encontraba de licencia desde el 9 de marzo hasta el 25 del mismo mes.
b) Expresa tener conocimiento de que (oportunamente) faltó la cantidad de 1.300 litros de gas-oil.
c) La Sra. Romina A. Gonzalez le comunica la faltante de tres vales de combustible.
d) Ante el conocimiento de la **faltante de 1.300 litros de Gas Oil**, manifestó que en fecha 26/03/2015 procedió a comprar **con dinero propio** en la estación de

servicios Shell sita en calle Bv. Irigoyen entre calles Rivadavia y Freyre la cantidad de 400 litros de gas oil -Ticket Nro 0008-0001479. Luego en fecha 30/03/2015 en la misma Estación, compró la cantidad de 400 litros -Ticket Nro 0008-0001515 y por último el 06/04/2015 compró la cantidad de 500 litros- Ticket Nro 0008-0001592. Posteriormente procedió a hacer entrega de 900 litros al Campamento de Villa Ana y de 400 litros al Campamento de Villa Guillermina, entendiendo que de esta manera quedaría subsanada dicha faltante.

e) El combustible no fue solicitado por los Campamentos. No obstante, destaca que en los Vales correspondientes (Nros. 246717 246718 y 246719), se encontraban consignados como destino los equipos que se encuentran afectados a los Campamentos de Villa Ana y Villa Guillermina, razón por lo cual consideró razonable reintegrarlos a esos lugares.
f) En cuanto a la metodología de gestión de los vales de combustibles, aclara que los vales de combustible se le iban entregando a cada chofer de movilidades livianas y pesadas, previo requerimiento de cada uno de estos.
g) Expresa que del Sector Combustibles disponía de llaves la Sra. Romina A. Gonzalez y él.
h) No dispuso de los “talones” correspondientes al grupo de vales faltantes, por cuanto se encontraba de licencia.
i) La metodología de reaprovisionamiento de combustibles de los Campamentos y Planta Asfáltica consistía en una solicitud efectuada personalmente por parte de los requirentes o bien por vía telefónica.
j) No existen recibos que respalden las entregas de combustibles por parte de la Jefatura de Zona a los Campamentos, destacando que nunca se trabajó de esa manera.
k) Además del Libro de Entrega de Vales y Planillas de Consumo Diario, aclara que nunca se llevó ningún otro registro auxiliar o complementario sobre vales y/o consumos y/o destino del combustible.

Aclaración: no se trata de una copia textual del relato. A fin de facilitar su comprensión puede exhibir ciertas aclaraciones adicionales, razón por la cual ante cualquier duda téngase por válido el relato textual obrante en actas de fecha 10/04/15 y 17/04/15, suscripta con el Sr. Scarel.

Lo expresado en el inciso a) por el Sr. Scarel no concuerda exactamente con el relato de la Sra. Gonzalez.

Manifiesta que el combustible trasladado a los Campamentos de Villa Ana y Villa Guillermina, no fue solicitado por los responsables de dichos Campamentos, lo cual no observaría el procedimiento de rutina relatado en el inciso i).

Ante la pregunta acerca de la **existencia de recibos que respalden las entregas de combustible** a los Campamentos responde que **no existen y que nunca se trabajó de esta manera** en entregas efectuadas a estos últimos.

Desde el punto de vista del control interno, tal omisión puede catalogarse como una falencia "grave". El recibo extendido por quien "recibe" el combustible, es la prueba documental de que este llegó al destino previsto, constituyendo un resguardo básico y elemental que rige cualquier proceso de control interno de suministros, y que no puede desconocerse.

Lo precedentemente expuesto, alcanza la situación del Combustible que habría sido adquirido por el Sr. Scarel a fin de intentar subsanar la situación generada con los vales faltantes, es decir tal "reposición" de combustible no cuenta con un respaldo documental que avale su efectiva recepción por los encargados y/o equipistas de los Campamentos de Villa Ana y Villa Guillermina.

Sin perjuicio de lo expuesto, ante la consulta efectuada a estos últimos, manifiestan respectivamente haber recibido 900 y 400 litros de combustible (gas-oil).

5.3 <u>Situación específica vinculada a los Vales de Combustibles Nros. 246717, 246718 y 246719, según lo relata el Sr. Javier Ruiz Diaz (que se desempeña como chofer de movilidad liviana) en Acta de fecha 15/04/15</u>

a) El día 25 de marzo aproximadamente a las 10 de la mañana en oportunidad de hacerse presente en la oficina de combustibles de la Jefatura de Zona, la Sra. Romina Aldana González, le pregunta si había hecho tres cargas de gas oil por 1.300 litros fraccionados en dos vales de combustible de 400 litros y uno de 500 litros, y le respondió que no hizo ninguna de esas cargas, advirtiendo que no era su firma la que estaba inserta en los vales.
b) Observa además, que en el libro que respalda las entregas de vales de combustibles los datos relacionados a los Vales nro. 246717, 246718 y 246719 se encontraban sin completar. (Es decir el único dato registrado era el número de vale no así: fecha, apellido y nombre, zona, firmas y características)
c) Aclara además que la Sra. Gonzalez observó a primera vista que la firma inserta en los mismos podría no corresponder a su autoría.
d) Alrededor de las 13:00 hs el Jefe de Zona Osvaldo Sanchez, le dice: "Javi, el Flaco va arreglar el tema de los vales", aclara al respecto que el "Flaco" hace referencia al Sr. Scarel.
e) Al día siguiente en horas de la mañana el Jefe de Zona le reitera que el Sr. Scarel va arreglar el tema de los vales y que se quedara tranquilo.
f) El día viernes 27 por la mañana el Jefe de Zona le vuelve decir "Javi, ahí le pedí a Scarel que devuelva los 1.300 litros de gas oil".
g) El lunes siguiente siendo alrededor de las 13 hs, el Jefe de Zona, lo convoca a su oficina donde tuvieron una extensa charla a cuyos términos –dada su extensión- nos remitimos al relato que consta en Acta (en respuesta nro. 2)

h) El jueves 26 de marzo empiezan a devolver los primeros 400 litros (en dos tachos de 200 litros) comprados en la Shell (ubicada sobre la Ruta 11 en jurisdicción de esta localidad), oportunidad en la cual condujo la movilidad a su cargo llevándolo al Sr. Scarel a concretar dicha compra. Ese mismo día el Sr. Scarel le da la orden verbal de trasladar él sólo esos litros al Campamento de Villa Ana a pesar de ser un día de lluvia. Para no viajar solo, le comunica al Jefe de Zona que le pediría a uno de los mecánicos, Sr. Altamirano, que le acompañara, a la vez para corroborar que el Jefe de Zona estaba al tanto de lo que me había ordenado SCAREL. Llegando al Campamento, el maquinista Cesar Rodríguez se vió sorprendido por la entrega ya que este no la había solicitado. El Sr. SCAREL, el 30 de marzo, nuevamente compra 400 litros de gas-oil en la misma estación de servicios Shell, y le ordena llevarlos al Campamento Villa Guillermina, circunstancia en la cual lo acompaña el Sr. Ortiz afectado al área de taller, al igual que en el caso anterior, el maquinista Sneider encargado de dicho Campamento también se vio sorprendido de la entrega ya que no la había solicitado. Por último el Sr. Scarel, el día 6 de abril, compra en la misma estación de servicios Shell, 500 litros de Gas Oil ordenándole que los traslade al Campamento de Villa Ana.

i) Aclara que ese mismo día, antes de llevar los 500 litros al Campamento de Villa Ana, a las 6:15 hs de la mañana, por mesa de entradas de la Jefatura Zonal, presenta por escrito, una comunicación formal al Jefe de Zona deslindando responsabilidades en cuanto a la autoría de las firmas inserta en los Vales. Luego alrededor de las 9 horas, se presenta en la Unidad Fiscal Reconquista – Distrito nro. 4. fiscalía para radicar la denuncia por falsificación de firma y acción fraudulenta.

j) Hace entrega de cinco fotos digitales tomadas por él en la estación de servicios Shell en oportunidad de realizar la última adquisición de 500 litros de gas oil.----

k) El Sr. delegado gremial Aldo Mian, en reunión mantenida con su Padre, Delfino Ruiz Díaz, le manifiesta que no resulta conveniente que él haga algún tipo de denuncia por las consecuencias que podría generar laboralmente hacia su persona o familiares que prestan servicios en la Repartición.

Aclaración: no se trata de una copia textual del relato. A fin de facilitar su comprensión puede exhibir ciertas aclaraciones adicionales, razón por la cual ante cualquier duda téngase por válido el relato textual obrante en acta de fecha 15/04/15, suscripta con el Sr. Javier Ruiz Diaz.

5.4 Situación específica vinculada a los Vales de Combustibles Nros. 246717, 246718 y 246719, según lo relata el Sr. Tco. Osvaldo Sanchez (que se desempeñara como Jefe de Zona) en Acta de fecha 15/04/15.

a) El día 25 de marzo le informa la Sra. Aldana González que faltaron tres vales del sector combustible.

b) Ante lo cual solicitó a esta última que verifique la causa de los Vales faltantes y puso en conocimiento el día 25/03 al Sr. Director Gral. de Conservación Ing. Carlos Piugh sobre el tema.

c) El día 26/03 la Sra. Romina Aldana González, le da los datos de los números de vales faltantes y los litros consignados en cada uno (dos de 400 litros de gas oil y uno de 500 litros de gas oil), haciendo un total de 1.300 litros.
d) Una vez obtenida esta información, se la transmitió nuevamente al Ing. Carlos Piugh, éste último me manifiesta que yo le comente al Sr. Ingeniero Jefe Omar Cantarutti que tiene más experiencia. Aclaro que no fue posible tal comunicación por encontrarse este último de viaje y no haber señal telefónica.
e) Ese mismo día lo convoca al encargado de combustible Sr. Delfino Scarel para que le informe respecto a los vales antes mencionados.
f) Aclara que de la supuesta falsificación de firma no se entera en simultáneo con la faltante de los vales sino con posterioridad a la misma, no recordando con precisión el día exacto.
g) Una vez que se entera de la falsificación, convoca a Javier Ruiz Díaz para preguntarle si era verdad que la firma inserta en los vales no era de su autoría a lo que responde que la firma no era de él.
h) Nuevamente convoca al encargado de combustible (Sr. Scarel) dónde le comunica el faltante de combustible y la falsificación de los datos consignados en los vales, y la gravedad de los hechos, por cuanto media además de la faltante de vales una presunta falsificación de firmas, recordándole que es de su exclusiva responsabilidad la gestión administrativa de dichos vales.
i) El Sr. Scarel expresa que esa semana estuvo de licencia y que los vales estaban a cargo de la Sra. Romina Aldana González. Luego de esto, el Sr. Scarel expresa que siendo él responsable del Sector combustible, se haría cargo de reponer los litros faltantes consignados en los vales antedichos.
j) Estos hechos fueron comunicados al Ing. Carlos Piugh y al Ing. Omar Cantarutti.
k) El día 6 de abril recibe un escrito de parte del Sr. Javier Ruíz Díaz haciendo mención a los vales antes mencionados que le habían sido entregados por la Sra. Aldana González. Tal presentación se realiza aun en un marco de regularización administrativa tendiente a reponer el combustible.
l) A media mañana le comunican del Ministerio Público de la Acusación de una denuncia efectuada por el agente Ruíz Díaz y que obra adjunta foja 3 del expte. 16131-0001702-6 iniciado por esta Jefatura de Zona, recepcionado el 8 de abril por la Dir. Gral. de Conservación.
m) Ante toda esta situación, mediante disposición interna de esta Jefatura Zona, Nro. 006 de fecha 06/04/2015, procede a asignar al Sr. Scarel Delfino la función prevista por la estructura funcional de la Repartición (Jefe División Técnica II sección talleres) separándolo así de las tareas que venía desempeñando en el Sector Combustible.
n) Dejo constancia que en esa misma fecha, el Sr. Scarel hizo entrega del libro de combustibles y Vales a partir del Nro. 246742 al Sr. Fabio Mian.
o) En ningún momento autorizó ni dio la orden de confeccionar tales vales **Nros. 246717 246718** y **246719**.

p) Nunca se le dio una orden o instrucción a los encargados de Campamentos sobre la necesidad de llevar registros de ingresos, consumos y de existencia de combustibles, entendiendo que dicho insumo cuando le fuera entregado debía ser cargado en la libreta del operario que se lleva por cada equipo. La misma es mensualmente presentada al Sector Combustible de esta Jefatura.
q) Los encargados de hacer llegar el combustible a los Campamentos según instrucciones de esa Jefatura eran Javier Ruiz Díaz y Delfino Scarel desde hace aproximadamente un año.
r) Las entregas de combustibles realizada por la Jefatura de Zona a los Campamentos y Planta Asfáltica no cuenta con respaldo documental alguno que avale la efectiva entrega de dicho insumo
s) Los Vales identificados con los Nros. 246717, 246718 y 246719 fueron pagados antes de advertir sobre la problemática asociada a los mismos, pero aún no fueron rendidos.
t) Manifiesta que la Sra. Romina Aldana González mediante nota de fecha 8 de abril de 2015, describe los sucesos acontecidos al momento de advertir anomalías en los Vales Nros. 246717, 246718 y 246719, lo cual fuera informado a la Dir. Gral. de Conservación por esta Jefatura Zonal mediante expte. 16131-0001706-0.

Aclaración: no se trata de una copia textual del relato. A fin de facilitar su comprensión puede exhibir ciertas aclaraciones adicionales, razón por la cual ante cualquier duda téngase por válido el relato textual obrante en acta de fecha 15/04/15, suscripta con el Sr. Osvaldo Sanchez.

5.5 Situación específica vinculada a la entrega de combustible al Campamento de Villa Guillermina, y gestión de dicho insumo en tal ámbito, según lo relata el Sr. Walter Sneider (que se desempeña como encargado del campamento y maquinista) en Acta de fecha 14/04/15

1) Tiene a su cargo la motoniveladora marca Caterpillar Característica MO. 007 que es el único equipo afectado al Campamento al que se destina el combustible recibido
2) Dicho equipo no tuvo paralizaciones por desperfectos mecánicos ni por ningún otro motivo.
3) Lleva una “Libreta del Operario” en la cual registra tareas realizadas y consumos.
4) El equipo dispone de cuenta hora en funcionamiento. Al día 14/04 registraba 11.201,2 horas.
5) Por la recepción de combustibles, no se firma recibo alguno.
6) Lleva un registro de movimientos de combustible (entradas, consumos, etc). El mismo fue entregado a la autoridad policial en el marco de la investigación policial que lleva adelante la Fiscalía.
7) Confirma que el día 16/03 del corriente recibió 400 litros de gas-oil y el día 18/03 también recibió 400 litros del mismo combustible sin haberlos pedido (haciendo entrega del mismo los sres. Javier Ruiz Díaz y Sr. Ortiz (tío).

8) No dispone de instrumentos de medición para verificar las cantidades de combustibles recibidas, cuando las mismas son transportadas en tanque cisternas.
9) Aclara que los consumos de gas-oil entregados por las Comunas no son registrados en la respectiva libreta, además aclara que los consumos en este caso se estiman por hora de trabajo.
10) Los trabajos para la Comunas son ordenados verbalmente por el Jefe de Zona y realizados fuera del horario de trabajo.

Aclaración: no se trata de una copia textual del relato. A fin de facilitar su comprensión puede exhibir ciertas aclaraciones adicionales, razón por la cual ante cualquier duda téngase por válido el relato textual obrante en acta de fecha 14/04/15, suscripta con el Sr. Walter Sneider

5.6 Situación específica vinculada a la entrega y gestión de combustible al Campamento de Villa Ana, y gestión de dicho insumo en tal ámbito, según lo relata el Sr. César Rodriguez (que se desempeña como encargado del campamento) y maquinista y Sr. Felipe Lugo (en su carácter de equipista) en Acta de fecha 14/04/15.

a) El Sr. César Rodriguez tiene a su cargo la motoniveladora Caterpillar MO 036, sin paralizaciones mediante. No funciona su cuenta hora.
b) El Sr. Felipe Lugo tiene a su cargo la motoniveladora Compacto MN 113, afectado al campamento desde noviembre de 2014, con dos días de paralizaciones. No dispone de cuenta hora.
c) No se lleva registro alguno para asentar tareas realizadas por la maquinaria, como así tampoco registro de entradas, consumos y de existencias de combustibles.
d) No dispone de instrumentos de medición para verificar las cantidades de combustibles recibidas, cuando las mismas son transportadas en tanque cisternas.
e) Por la recepción de combustibles, no se firma recibo alguno.
f) Ocho meses atrás aproximadamente, se afectó combustible con destino a la pastera utilizada en tareas de desmalezado del predio del Campamento.
g) Recibió en lo más reciente una entrega de 500 litros y dos entregas de 400 litros sin recordar con precisión la fecha exacta.
h) La entrega de 500 litros fue formalizada por Scarel y Ortiz (tio). La segunda entrega fue realizada por Javier Ruiz Díaz y Ortiz (tio) sin que medie un requerimiento previo o necesidad puntual.

Aclaración: no se trata de una copia textual del relato. A fin de facilitar su comprensión puede exhibir ciertas aclaraciones adicionales, razón por la cual ante cualquier duda téngase por válido el relato textual obrante en acta de fecha 14/04/15, suscripta con el Sr. César Rodriguez y Felipe Lugo

5.7 Situación específica vinculada a la entrega de combustible a la Planta Asfáltica con sede en la localidad de Reconquista y a la gestión de ese y otros insumos en tal ámbito,

<u>según lo relata el Sr. Marcelo Flama (que se desempeña como encargado de Planta Asfáltica) en Acta de fecha 17/04/15</u>

a) El combustible recibido se emplea únicamente para la Planta Asfáltica.
b) La Planta Asfáltica se encuentra operativa, y no tuvo paralizaciones desde hace al menos dos años a la fecha.
c) Elabora una planilla en la cual registra los consumos de combustibles que con posterioridad se remite a la Jefatura de Zona. No se registran consumos de materiales (arena, piedra, etc.). Los remitos del material ingresado también son remitidos a la Zona.
d) Por el Combustible ingresado a la Planta Asfáltica, no se extienden recibos.
e) Se hacen presente para entregar el Combustible, normalmente el Sr. Scarel y algunas veces el Sr. Javier Ruiz Diaz.

<u>Aclaración:</u> no se trata de una copia textual del relato. A fin de facilitar su comprensión puede exhibir ciertas aclaraciones adicionales, razón por la cual ante cualquier duda téngase por válido el relato textual obrante en acta de fecha 14/04/15, suscripta con el Sr. Marcelo Flama.

6 – <u>Conclusiones parciales:</u>

a) **En principio, y como norma general, toda faltante se establece a partir de un relevamiento previo de existencias, recaudo que no se desprendería de los relatos efectuados por el personal interrogado. Al hablar de "faltante" se parte del supuesto que el combustible fue efectivamente retirado de la Estación de Servicios (de acuerdo a los ticket-remitos, emitidos por esta) con un destino incierto, no obstante, tal situación no fue corroborada por el momento. En el hipotético caso, de no haberse retirado el Combustible de la Estación, cabría otro análisis de la situación: pues patrimonialmente no puede "faltar" un bien que si bien se pagó al proveedor, nunca fue recibido por la Repartición. De ser así, se habría concretado un pago al proveedor sin que medie contraprestación alguna a favor de esta D.P.V..**
b) La compra de 1.300 litros de Combustible que habría efectuado el Sr. Scarel, inferiría haberle asignado a la situación planteada con los vales, la figura de "faltante" de combustible.
c) Ante la pregunta acerca de la **existencia de recibos que respalden las entregas de combustible** a los Campamentos la totalidad de los interrogados expresan que **no existen, aclarando algunos que nunca se trabajó de esta manera** en entregas efectuadas a los Campamentos.
d) Lo precedentemente expuesto, alcanza la situación del Combustible que habría sido adquirido por el Sr. Scarel a fin de intentar subsanar la situación generada con los vales faltantes, es decir tal "reposición" de combustible no cuenta con un respaldo documental que avale su efectiva recepción por los encargados y/o equipistas de los Campamentos de Villa Ana y Villa Guillermina.

e) Desde el punto de vista del control interno, tal omisión puede catalogarse como una falencia “grave”. El recibo extendido por quien “recibe” el combustible, es la prueba documental de que este llegó al destino previsto, constituyendo un resguardo básico y elemental que rige cualquier proceso de control interno de suministros, y que en ningún caso puede desconocerse.

f) Tal omisión, además restringe y limita considerablemente la posibilidad de efectuar controles mediante el cruzamiento de datos registrados por el remitente y receptor, sentando las bases para que determinados controles se tornen inviables y/o impracticables.

g) Ante la consulta efectuada a los encargados de Campamentos (de Villa Ana y Villa Guillermina), manifiestan respectivamente haber recibido 900 y 400 litros de combustible (gas-oil), lo cual se compadece con la compra y entrega en carácter de reposición a que hace referencia el Sr. Scarel y Sr. Ruiz Diaz en sus relatos.

u) La Jefatura Zonal expresa (ante la consulta correspondiente) que nunca se le dio una orden o instrucción a los encargados de Campamentos sobre la necesidad de llevar registros de ingresos, consumos y de existencia de combustibles, entendiendo que dicho insumo cuando le fuera entregado debía ser cargado en la libreta del operario que se lleva por cada equipo. La misma es mensualmente presentada al Sector Combustible de esta Jefatura. Tal omisión puede considerarse imprudente desde el punto de vista de control interno, por lo que caben las mismas consideraciones realizadas en el inciso f).

h) No concuerda lo descripto en el Vale 246717, con lo registrado en el libro de entrega de vales, ya que en el vale indican que corresponde a la movilidad cuya característica es MNC 113 y en el libro de Registro de Entrega de Vales figura – prima facie- MNC 112, del mismo modo para el vale Nro. 246718 indica que corresponde a la movilidad cuya característica es MO 05-148 y en el libro de Registro de Entrega de Vales figura M 007.

i) Lo expresado en el inciso a) por el Sr. Scarel no concuerda exactamente con el relato de la Sra. Gonzalez. (Véase punto 5.2).